

0004456-79.2016.8.26.0568

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaní Cristina Mendes Marum

Comarca: São João da Boa Vista

Foro: Foro de São João da Boa Vista

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... como "Batoré" ou "Irmão Manoel", já foi preso pr tráfico pela polícia militar, quando fracionava drogas na companhia de outros indivíduos. Informou que Luís Fernando foi preso por tráfico e associação em Minas Gerais e aduziu que pelas interceptações, foi possível perceber que os cinco réus estavam unidos para a prática do tráfico, por conversas entre Luís Fernando, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São João da Boa Vista

Foro de São João da Boa Vista

Vara Criminal

Avenida Doutor Octávio da Silva Bastos, 2150, São João da Boa Vista-SP - cep 13874-149

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0004456-79.2016.8.26.0568 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004456-79.2016.8.26.0568

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 640/2016 - Central de Policia Judiciária - São João da Boa Vista"

Autor e Requerente:

Justiça Pública e outros

Réu:

Davis Alexandre Ribeiro e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaní Cristina Mendes Marum

Vistos.

DAVIS ALEXANDRE RIBEIRO, LUÍS FERNANDO DE ANDRADE, ADILSON DE SOUZA, TIAGO JACINTO REZENDE e DANIEL DIAS BASTOS, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, em razão de em data não bem determinada, sabendo-se que no ano de 2016, terem se associado para o fim de praticar reiteradamente a aquisição, preparação, transporte e venda de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os acusados foram notificados e apresentaram defesas prévias, sendo a denúncia recebida em 16 de outubro de 2020, e determinada a citação dos réus.

No curso da instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas, efetuando-se os interrogatórios dos acusados, com exceção de Davis, que teve a revelia reconhecida.

Em alegações finais, a Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos da denúncia.

As Defensorias, a seu turno, e em uníssono, requereram a absolvição dos acusados, tendo a Defesa do réu Adilson de Sousa alegado, ainda, a nulidade da interceptação telefônica.

É o relatório.

Decido.

Por primeiro, não prospera o pedido de reconhecimento de nulidade das provas colhidas através de interceptação telefônica, uma vez que o relatório em que constam as conversas interceptadas foi juntado às fls. 32/74 e somente ele será considerado para a prolação desta sentença.

Somente se determinou a juntada de cópias dos autos em que foi determinada a citada interceptação, para demonstração de que as escutas e suas prorrogações foram devidamente autorizadas pelo juízo, conforme decisões de fls. 720/722, 741/743, 784/786, 803/805 e 819/821, não tendo as citadas decisões caráter de provas contra nenhum dos acusados, pelo que não há que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade processual, já que como dito, as conversas interceptadas (que esta sim, constituem provas) já haviam sido juntadas nestes autos há tempos, antes do oferecimento e recebimento da denúncia, sendo possibilitado aos réus o contraditório e ampla defesa acerca de tal material.

Outrossim, no relatório de fls. 32/74 há expressa menção aos autos da interceptação telefônica, de modo que mesmo que eles não tivessem sido anteriormente apensados ou juntados a este feito, as Defesas poderiam a qualquer momento ter requerido vista daqueles autos, e se certificado da existência de decisões que autorizaram as escutas, ao invés de simplesmente alegar a nulidade das interceptações.

Superada tal questão, passo a exame do mérito.

Na fase policial, os réus preferiram manter-se calados (fls. 289, 329, 354 e 361/362), com exceção do acusado Luís Fernando, que negou os fatos a ele atribuído e relatou que não faz parte de nenhuma organização criminosa, bem como disse que tampouco conhece os demais réus (fls. 323).

Em juízo, foi reconhecida a revelia do acusado Davis, em razão de, depois de cientificado deste feito (fls. 513), ter se evadido do sistema prisional (fls. 597/595).

Em seu interrogatório judicial, o corréu Luís Fernando reiterou suas negativas e disse que tem somente o apelido de "Nando", não sendo conhecido como "Juliano". Informou que quando foi preso em Minas Gerais, pela prática de tráfico de drogas, recebeu a cópia da denúncia deste feito.

Sustentou que não conhece os demais réus, nem teve contatos com eles. Comentou que foi preso porque estava junto com outra pessoa, e dentro do veículo em que se encontravam foram encontrados cem papéletes de cocaína, tendo o interrogando sido acusado de associação, porque já tinha passagem.

Alegou que foi absolvido, mas disse que foi preso por tráfico em sua casa, com trinta pedras de "crack", tendo sua custódia ocorrido em 8 de novembro de 2019. Mencionou que respondeu a três processos por tráfico, sendo condenado em dois deles e disse que saiu da prisão em 2012, mas como não voltou de uma saída temporária, foi recapturado, tendo saído em 2015, sido novamente preso em 2016 e em 2019 (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

O acusado Adilson, por seu turno, narrou em seu interrogatório judicial que não tem os apelidos de "Batoré" ou "Irmão Manoel", mas admitiu que um policial começou a chamá-lo de "Batoré" ou "Irmão Manoel". Negou os fatos que lhe foram atribuídos e sustentou que não conhece os demais réus e nem Maycon. Comentou que soube que ele foi preso no "Bar dos Amigos", onde o interrogando trabalhava, e disse não saber se vizinha do estabelecimento também foi presa.

Alegou que na ocasião das prisões, não estava no bar, e deixou sua enteada Taís tomando conta do local. Negou que tivesse mantido contato telefônico com os demais réus, e alegou não ter ideia do motivo pelo qual foi acusado. Admitiu que em 2016 já foi preso por tráfico (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

A seu turno, o corréu Tiago também negou os fatos que lhe foram atribuídos e relatou que entre os demais réus, conhece apenas Daniel, que foi preso com o interrogando. Alegou que tem somente o apelido de "Cigano", não sendo conhecido como "Motoqueiro".

Negou que tivesse mantido contato telefônico com os demais réus e informou que já foi preso por tráfico em Aguai, tendo a polícia militar apresentado droga que não estava em seu poder. Sustentou que não tem ideia do motivo pelo qual foi acusado (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

E o acusado Daniel relatou que não é chamado por "Sombra" e nem "Henrique". Narrou que entre os demais réus, conhece apenas Adilson, porque foi casado com a enteada dele, e Daniel, porque ambos foram presos juntos. Negou que tivesse mantido contato telefônico com os outros réus, e sustentou que apesar de ter conversado com sua ex-mulher por telefone, não falaram nada sobre drogas.

Alegou que já foi preso por tráfico e disse não ter ideia do motivo pelo qual foi acusado. Disse que a polícia alega que encontraram anotações do PCC, mas disse que na data de sua prisão não foi apresentado nada que o ligasse ao PCC (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Todavia, as negativas dos acusados, além de pouco convincentes, restaram contrariadas pela prova produzida no processo.

O policial Adailton Donizete Ferreira narrou que em 2016, houve uma ocorrência no "Bar dos Amigos", tendo o depoente se deparado com Maycon, que trabalhava em tal local, onde nada foi encontrado de ilícito. Salientou que uma senhora que estava sentada na porta do bar confessou que autorizava Maycon a guardar droga no corredor de acesso à sua casa, que era vizinha, e disse que no relógio medidor da citada casa foram encontradas doze porções de cocaína e sete porções de maconha.

Disse que essa senhora também apontou o terreno onde Maycon guardava mais drogas, onde foram localizadas setenta porções de maconha. Comentou que como havia denúncias de que Maycon escondia drogas em frente ao bar, na cerca foram encontradas mais dez porções de maconha, dentro de uma bolsa de crochê. Sustentou que na ocasião, Maycon alegou desconhecer o entorpecente, e disse que o bar era de seu tio. Salientou que o acusado Adilson, vulgo "Batoré", era relacionado como proprietário desse bar, sendo os demais réus conhecidos por denúncias de tráfico (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

No mesmo diapasão, o depoimento do policial Tony Ramos Gabriel, que narrou que durante a ocorrência no bar da Rua Cel. José Procópio, foram pegas duas pessoas, sendo elas Maycon e uma senhora, tendo Maycon informado que o bar era de seu tio Adilson.

Salientou que esse bar era conhecido por denúncias de tráfico, e disse que do lado de fora do estabelecimento, se encontrava a sra. Teresa, que informou que Maycon deixava drogas no terreno de sua casa. Aduziu que no relógio de água da casa de Teresa foram encontradas doze porções de cocaína e sete porções de maconha, tendo essa senhora dito, ainda, que Maycon pulava um terreno da casa ao lado, onde foram encontradas mais setenta porções de maconha.

Argumentou que como também havia denúncias de que Maycon usava um terreno em frente ao bar para guardar drogas, foi feita vistoria, lá sendo encontrada uma bolsa de tecido contendo dez porções de maconha idênticas às demais. Salientou que Maycon não quis dizer o nome do proprietário do comércio e comentou que já era de conhecimento da equipe que o bar era do acusado Adilson, porque ele foi visto várias vezes no local.

Disse, ainda, que no bar foram encontrados R\$ 613,00 e que era notório o tráfico no local, pois não havia produtos para serem vendidos. Afirmou que Maycon negou a propriedade das drogas e negou que o tio fosse o proprietário, tendo Teresa informado que deixava que ele guardasse drogas em sua casa por temer represálias. Alegou não se recordar de denúncias de tráfico contra os demais réus (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

O investigador Carlos Umberto Martins narrou que o acusado Luís Fernando é conhecido por envolvimento com o tráfico, sendo constantemente denunciado. Disse que o telefone dele foi interceptado, e salientou que as conversas demonstravam que ele estava envolvido com outras pessoas, entre as quais Adilson, e que faziam conferências com outras pessoas não identificadas, porque usavam os nomes "de batismo".

Destacou que pelas conversas, era possível perceber que Luís Fernando fornecia drogas para outras pessoas e nomeava pessoas para cuidar de regiões da cidade, tais como Davis, que aceitou ser "disciplina" no bairro Resedás. Informou que foi feita busca na casa de Davis, tendo o mesmo se evadido, mas em seu quarto foi encontrada uma embalagem com vinte e sete porções de "crack".

Mencionou que apesar de ter se evadido na ocasião, Davis foi preso em Vargem Grande do Sul, em razão de prisão temporária. Aduziu que após sua prisão, chegaram informações de que "Daniel Sombra", que tinha Adilson como padrinho, assumiu o lugar de Davis como "disciplina" no bairro Resedás.

Informou que já cumpriu mandado de busca na casa de Daniel, onde foram encontradas uma porção de maconha, uma porção de ""crack"" e uma mochila, tendo também sido localizado um manifesto do PCC, que demonstrava a ligação dele com o crime.

Destacou que nas conversas interceptadas entre Adilson e Luís Fernando, foi dito que Tiago motoqueiro faria corrida para eles, buscando droga ou levando o dinheiro que era a mensalidade do crime organizado. Informou que Tiago foi preso em Aguai, quando trazia um tijolo de maconha e com ele foram encontrados cerca de R\$ 900,00.

Comentou que o acusado Adilson, conhecido como "Batoré" ou "Irmão Manoel", já foi preso pr tráfico pela polícia militar, quando fracionava drogas na companhia de outros indivíduos. Informou que Luís Fernando foi preso por tráfico e associação em Minas Gerais e aduziu que pelas interceptações, foi possível perceber que os cinco réus estavam unidos para a prática do tráfico, por conversas entre Luís Fernando, Adilson, Davis, Daniel e Tiago.

Salientou que Adilson e Luís Fernando conversavam quase todos os dias, e com os demais réus, os contatos eram esporádicos, mas o conteúdo das conversas demonstrava que todos eles participavam do tráfico (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

O investigador Carlos Eduardo Rehder Ramos dos Santos narrou que soube da existência de interceptação do telefone de Luís Fernando, havendo denúncias de que ele fazia parte do PCC e que havia mais pessoas associadas a ele, entre as quais o acusado Adilson, conhecido como "Batoré", que já era conhecido por tráfico.

Disse que Luís Fernando e Adilson conversavam e diziam que iriam colocar Davis como "disciplina" no bairro Resedás, para vender droga. Comentou que fez busca na casa de Davis, o qual estava no quarto, junto com a mulher, fazendo separação de pedras de "crack", tendo Davis se evadido, e no local foram encontradas duas porções maiores de "crack" e outras vinte e cinco porções da mesma droga, já embaladas.

Aduziu que David foi preso em Vargem Grande do Sul e comentou que após a prisão dele, houve conversas no sentido de que Daniel Sombra seria o novo "disciplina". Disse, ainda, que foram feitas buscas na casa de Daniel, onde foram encontradas porções de cocaína e de maconha e um manifesto do PCC.

Comentou que nas ligações também era citado Tiago motoqueiro, que era o encarregado de trazer droga de Aguai para São João, e de recolher o dinheiro. Disse que Tiago foi preso em Aguai, sendo posteriormente Luís Fernando preso por tráfico em Santa Rita de Caldas- MG. Informou que os contatos eram constantes entre Adilson e Luís Fernando, e mais esporádicos com os outros três réus, mas demonstravam que eles estavam organizados para o tráfico (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

E o policial Jayme Augusto Vara narrou que participou do flagrante de Davis, havendo a notícia de que ele era "disciplina" do bairro Resedás. Salientou que ele e a namorada estavam picando "crack", tendo tal réu fugido do local e sido posteriormente preso em Vargem Grande do Sul.

Informou que após a prisão de Davis, Daniel tomou o posto dele no bairro, sendo pedida busca para a casa dele, onde foram encontradas porções de maconha, "crack", dinheiro e anotações do PCC, que faziam menção a "irmãos" e comentou que soube que a DISE estava investigando a associação entre os réus para o tráfico, sendo os demais acusados presos por tráfico pela polícia (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Além de tais relatos, consoante o relatório de fls. 32/74, consta a transcrição de diversas conversas interceptadas, que mais confirmam a associação dos acusados para a prática do tráfico, inclusive com divisão de funções entre eles, denotando o caráter de permanência e estabilidade da associação.

Senão, vejamos: na ligação constante de fls. 36, o acusado Luís Fernando conversa com Adilson, Tiago e duas pessoas não identificadas, chamadas "Macaco louco" e "Ranzinza", e Luís Fernando diz para Tiago "agora tá vindo umas idéia aí irmão, tem escama e folha, entendeu irmão? A folha é do nariz também", o que se refere às gírias de cocaína e maconha, ao que Tiago responde "Então precisa ver memo hem!... porque vou falar pro cê hem, eu to com umas caminhadas tudo parado aqui embaixo aqui, o bagulho tá foda irmão", o que também se refere a entorpecentes que ainda não foram vendidos.

Consta, ainda, que em seguida Tiago pergunta "então mas é... o mínimo lá é quanto, que pode ir lá retirar?", ao que Luís Fernando responde "duzentos de cada irmão" deixando claro que as drogas eram adquiridas em coletivo, pela organização.

Na mesma ligação (fls. 38), Tiago pergunta "o irmão... o irmão, tá saindo a quanto lá, o valor das caminhadas?" se referindo ao preço das drogas, ao que Luís Fernando

responde “o irmão ele tinha passado pra mim lá irmão, que era catorze, entendeu irmão?” se referindo ao preço da escama, ou seja cocaína, e respondeu “ai agora da folha lá irmão, parece que é, se não me engano era oito e meio ou nove, entendeu irmão?” se referindo ao preço da maconha.

Às fls. 59, consta conversa de Luís Fernando com outra pessoa na qual a mesma diz “**caminhada eu conferi só o verde memo, as caminhada do jeito que ela veio ** saber a quantidade tudo, eu nem pá cê entendeu?” se referindo à maconha (verde) que teriam recebido e Luís Fernando responde “Então tá bão irmão, ele falou meia, deve ter vindo meia”.

Às fls. 44 consta ligação em que Davis reclama com Luís Fernando que traficantes estariam dizendo que os bairros onde ele estaria de disciplina já possuíam donos, já existiam biqueiras, dizendo “Esses moleques passou que o mano alí, pá, falou que é tudo dele, onde vários caras aí que é do corre também, os cara quer ir pra luta” ao que Luís Fernando responde “ele tá falando que é dono aí, é dono de que? Ele não tem nada aí não mano. Se ele tiver aí, ele tem que lutar pra correr atrás, que não tem nada não, mas é o seguinte ** a hora que nós trombar com ele nós vai mostrar pra ele o que é dele, falou”, o que denota que Luís Fernando também exercia a proteção de membros da associação, como Davis, em disputas com outros traficantes.

Às fls. 50, consta ligação entre Luís Fernando e Tiago, na qual Luís pergunta se “deu tudo certo?” e Tiago responde “deu deu deu, já tá na mão do menino lá”, o que denota a entrega de drogas, sendo possível a identificação do corréu Tiago porque ele usava a linha (19)98974-9289, cadastrada em seu nome.

Às fls. 43 consta ligação entre Luís Fernando e Davis, na qual este pergnta “eu tô na disciplina só do um, **” e Luís responde “não, tudo”, DAVIS “tudo, do um, do dois e do três, né?”, “um, dois, três, o que der pra pular aí, cê pode pular”, deixando claro que Davis recebia ordens de Luís a respeito de sua área de atuação como “disciplina”.

Às fls. 67 consta ligação entre Luís Fernando e Davis, que reclama estar com pouca droga para venda, dizendo “nóis tinha que trocar umas idéia, vê se fecha alguma fita **o bagulho tá fraco aqui, ** os bagulhos”, tendo Luís respondido “é o seguinte até memo... a hora que der uma melhoradinha pra mim, eu vou fortalecer ocê aí, falou”.

Às fls. 54, consta interceptação de ligação de Daniel para Thais, enteada de Adilson, na qual Daniel fala “amor, é que eu vou ali ver o que a molecada quer aqui, acho que é o menino que eu tenho que dar as caminhada pra ele, tá” se referindo a drogas que teria que entregar, e Thais responde “o que, cê não deu ainda?”.

Às fls.55, consta ligação entre Daniel e Thais, na qual ele afirma “to aqui no bar com seu padrinho, meu padrinho” se referindo ao bar de Adilson, e que conforme os depoimentos acima citados, era o “Bar dos Amigos”.

Embora em diversas dessas conversas os interlocutores se tratem por apelidos ou por outros nomes “de batismo” na organização, pela análise do teor dos diálogos, e pelos demais fatos relatados pelas testemunhas, é possível concluir que realmente os réus são as pessoas que conversam ou que são nominalmente referidas como integrantes da associação responsável pela traficância.

Esse entendimento se justifica porque além de terem sido interceptados os dois telefones usados pelo acusado Luís Fernando, que na maioria das vezes era tratado pelo nome de Juliano, em uma das ligações, é possível confirmar que realmente era tal réu quem usava o telefone e fazia as ligações, pois o interlocutor chegou a perguntar se era “Nando” quem estava falando (fls. 66), ao que tal réu respondeu

que afirmativamente.

Outrossim, o nome de Daniel é citado nominalmente nas conversas de fls. 51, 53, 54, 56, e em algumas das conversas, dialoga com Taís, que é sobrinha do acusado Adilson, conforme ele próprio reconheceu em juízo, e conversam sobre o fato de ter sido encontrada droga pela polícia e do “padrinho” ter sido “enquadrado”, o que denota que se referiam ao acusado Adilson (fls. 55/56).

Outrossim, embora Adilson tenha alegado que não conhecia Maycon, consoante os depoimentos dos policiais Adailton e Tony, tal pessoa e uma vizinha foram presas no bar de Adilson, na ocasião em que localizados entorpecentes em frente ao bar, num terreno próximo e na casa da vizinha, tendo os milicianos salientado que tal estabelecimento pertencia a Adilson, pois ele era visto em tal local.

Aliás, em uma das conversas, Adilson comenta com Luís Fernando sobre “montar um bar” (fls. 68), tendo Adilson reconhecido em juízo que realmente tinha um bar, e alegado que o deixou aos cuidados de sua sobrinha Taís, sendo Maycon mencionado em outra conversa mantida entre Adilson e Luís Fernando, a respeito do levantamento de cadeias femininas (fls. 61), o que mais confirma que uma das pessoas que conversa com Luís Fernando, inclusive sobre compra e distribuição de drogas, é realmente o acusado Adilson.

No tocante ao acusado Davis, que tem o vulgo “Deivinho” (conforme consta, inclusive, de sua folha de antecedentes - fls. 394), este também foi nominalmente citado em conversas interceptadas (fls. 40, 41, 42), o mesmo podendo ser dito em relação ao corréu Tiago, que também foi citado nominalmente em várias conversas (fls. 36, 38, 39, 42, 56, 63), sendo apurado que uma das linhas interceptadas estava cadastrada em seu nome (fls. 48).

Todas essas referências não deixam dúvidas de que os acusados realmente foram citados ou participaram diretamente das conversas interceptadas, sendo integrantes da associação para o tráfico, fato esse que mais se confirma porque durante as interceptações ou tempos depois, vários dos acusados acabaram sendo presos por tráfico, em situações que se coadunavam com as funções que desenvolviam na organização e referidas nas ligações.

Depreende-se das conversas que a organização da associação cabia ao acusado Luís Fernando, que era quem mais conversava sobre compra e venda de drogas, distribuição de entorpecentes, nomeação de “disciplinas”, cabendo a Adilson o preparado e venda de drogas, além de participar de decisões relativas à nomeação de “disciplinas”.

Tiago era o responsável pelo transporte de drogas e de dinheiro, além da venda de drogas, tendo sido preso em Aguaí exatamente quando transportava entorpecentes em sua motocicleta, conforme narrado pelos policiais.

Outrossim, Davis, que foi indicado como “disciplina”, também foi abordado em sua casa fracionando entorpecentes com sua companheira ou namorada, tendo se evadido na ocasião da abordagem, sendo certo que após sua prisão, Daniel assumiu a função de “disciplina” no bairro, cabendo-lhe a entrega dos tóxicos, e também foi posteriormente preso com drogas em sua casa, além de ter sido encontrado em sua residência um manuscrito com anotações relativas ao PCC (fls. 371, 372 e 374), no qual havia referência aos “irmãos” da organização.

Assim sendo, diante das interceptações transcritas no relatório de fls. 32/74, dos depoimentos prestados, e da apreensão de drogas com vários dos acusados, que se coadunam com as funções por eles exercidas, é de se entender que restou configurada a associação de todos os réus para a prática do tráfico, havendo divisão de funções entre eles, bem como estabilidade e permanência da associação, pelo que não prospera a solução absolutória almejada pelas Defesas.

Passo à fixação das penas.

a) Com relação ao acusado Luís Fernando:

Tal réu registra contra si maus antecedentes (fls. fls. 479/480 - processo 13754-18 e fls. 452 - fim da execução previsto para 19/10/2016 - relativo a Luís Fernando), motivo pelo qual, e tendo em vista que se tratava do organizador da associação, fato esse que revela maior gravidade e reprovabilidade da conduta, aumento a pena-base em um quinto, perfazendo três anos, sete meses e seis dias de reclusão, mais oitocentos e quarenta dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, diante da reincidência de tal réu, decorrente de condenação por outro feito, diverso daquele que fundamentou o aumento de pena na fase anterior (fls. 478 - processo 8953-54, em cumprimento de pena - fls. 453), majoro a reprimenda em um sexto, perfazendo quatro anos, dois meses e doze dias de reclusão, mais novecentos e oitenta dias-multa, e que torno definitiva, dada a ausência de modificadoras.

Dada a reincidência e os maus antecedentes do acusado Luís Fernando, bem como a citada gravidade de sua conduta, como responsável pela associação, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

c) Com relação aos acusados Adilson e Daniel:

Extrai-se dos autos que tais acusados registram maus antecedentes (fls. 462 - processo 3385-57 - relativo a Adilson; fls. 472 - processo 3003420-53 - relativo a Daniel), motivo pelo qual aumento-lhes a pena-base em um sexto, perfazendo três anos e seis meses de reclusão, mais oitocentos e dezesseis dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, diante da reincidência dos réus, decorrente de condenações por feitos diversos daqueles que embasaram o aumento da reprimenda na fase anterior (fls. 464 - processo 6179-46, relativo a Adilson e fls. 471 - processo 10674-02), aumento a reprimenda em mais um sexto, perfazendo quatro anos e um mês de reclusão, mais novecentos e cinquenta e dois dias-multa, que torno definitiva, dada a ausência de modificadoras.

Diante da reincidência dos acusados e dos seus maus antecedentes, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, que se justifica também em razão da reprovabilidade da conduta dos réus, que envolve associação para o comércio de drogas, sendo inegável fonte de outros tipos de criminalidade, e que põe em risco a ordem pública.

c) No tocante ao acusado Tiago:

Extrai-se dos autos que o réu Tiago registra contra si maus antecedentes (fls. 48/484 - processo 8046-89, motivo pelo qual aumento-lhe a pena-base em um sexto, perfazendo três anos e seis meses de reclusão, mais oitocentos e dezesseis dias-multa, e que torno definitiva, dada a ausência de modificadoras.

Diante dos maus antecedentes de Tiago, que também possui condenação posterior aos fatos, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, que se justifica também em razão da reprovabilidade da conduta dos réus, que envolve associação para o comércio de drogas, sendo inegável fonte de outros tipos de criminalidade, e que põe em risco a ordem pública.

d) Com relação ao acusado Davis:

Extrai-se dos autos que Davis é reincidente, mas como tal circunstância somente

será considerada na segunda fase de fixação da pena, nesta etapa comino a sanção no mínimo legal, ou seja, três anos de reclusão e setecentos dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria da reprimenda, diante da reincidência de Davis (fls. 476/477 - processo 11959-64), aumento a pena em um sexto, perfazendo três anos e seis meses de reclusão, mais oitocentos e dezesseis dias-multa, e que torno definitiva, dada a ausência de modificadoras.

Diante da reincidência do acusado, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, que se justifica também em razão da reprovabilidade da conduta do réu, que envolve associação para o comércio de drogas, sendo inegável fonte de outros tipos de criminalidade, e que põe em risco a ordem pública.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de:

a) CONDENAR LUÍS FERNANDO DE ANDRADE como incurso nas penas do artigo 35, da Lei 11.343/06. Fixo-lhe a pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, mais 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei.

b) CONDENAR ADILSON DE SOUZA e DANIEL DIAS BASTOS como incursos nas penas do artigo 35 da Lei 11.343/06. Fixo, para cada um desses réus, a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, mais 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei.

c) CONDENAR TIAGO JACINTO REZENDE como incurso nas penas do artigo 35 da Lei 11.343/06. Fixo-lhe a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei.

c) CONDENAR DAVIS ALEXANDRE RIBEIRO como incurso nas penas do artigo 35, da Lei 11.343/06. Fixo-lhe a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei.

Considerando que os acusados não estão presos por este feito, concedo-lhes o direito de apelar desta sentença em liberdade.

Oportunamente, oficie-se ao IIRGD e ao cartório eleitoral, devendo ser expedidos mandados de prisão e guias de recolhimento, bem como certidão de honorários, pela atuação do Defensor dativo.

Custas, na forma da lei, ressaltando-se sua exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São João da Boa Vista, 26 de setembro de 2022.

Elaní Cristina Mendes Marum
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA